

**ДОГОВІР №1/24**  
**про надання освітніх послуг**

м. Красилів

«27» серпня 2024 р.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей»

(повна назва навчального закладу)

в особі \_\_\_\_\_ **директора Маланчак Лесі Іванівни**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника навчального закладу)

що діє на підставі Статуту навчального закладу, (далі іменується - **Виконавець**), ,

в особі **Доміна Дениса Валерійовича**,

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи)

що діють на підставі Статуту, (далі іменуються – **Замовник**), разом далі іменуються- **Сторони**, уклали цей Договір про надання освітніх послуг:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов'язується надати Замовнику освітню послугу з навчання співробітників Замовника за професією «Кухар» в кількості 1 (однієї) особи (далі іменуються – Слухачі) за індивідуальною формою навчання, а Замовник зобов'язується прийняти зазначені освітні послуги та оплатити їх, в порядку та на умовах, визначених Договором.

**2. ОBOB'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ**

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.3. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка.

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв'язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги - повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

2.6. Надання Виконавцем відповідних Послуг підтверджується Актом прийому наданих послуг (надалі – Акт), який підписується Сторонами по факту надання послуг.

**3. ОBOB'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА**

3.1. Оплатити вартість освітніх послуг Замовнику у формі 100 % шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, вказаному в п. 4.1 цього Договору, на поточний банківський рахунок Виконавця на підставі виставленого ним рахунку.

3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту (положення) Виконавця з організації надання освітніх послуг.

**4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить **10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ.**

## **5. ФОРС-МАЖОР**

**5.1.** Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно відбулося внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, військових дії будь-якого характеру або інших непередбачених обставин, що виходять за рамки контролю Сторін, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору.

**5.2.** Сторона, для якої виконання зобов'язань за цим Договором стало неможливим в наслідок дії обставин форс-мажору, повинна негайно, але не пізніше ніж через 2 (два) робочі дні з моменту виникнення та припинення вищезазначених обставин, у письмовій формі повідомити другу Сторону. При цьому Сторона, для якої виконання зобов'язань за цим Договором стало неможливим в наслідок дії обставин форс-мажор, повинна викласти у своєму повідомленні обставин причинно-наслідкового зв'язку, що завадили цій Стороні належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором.

**5.3.** Якщо ці обставини тривають більше 10 (десяти) днів, то кожна зі Сторін має право відмовитися від продовження своїх зобов'язань за цим Договором, при цьому жодна зі сторін не має права вимагати відшкодування пов'язаних із цим втрат від іншої Сторони.

**5.4.** Несвоєчасність повідомлення відповідно до п. 4.2. цього Договору, позбавляє Сторони можливості посилення на дію обставин форс-мажор.

**5.5.** Довідки, видані відповідно Торгово-Промисловою палатою України, є достатнім доказом існування обставин форс-мажор.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**6.1.** За невиконання та/або несвоєчасне виконання та/або неякісне виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, відповідна Сторона яка допустила таке невиконання та/або несвоєчасне виконання та/або неякісне виконання, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі збитки, спричинені таким невиконанням та/або несвоєчасним виконанням та/або неякісним виконанням.

**6.2.** У випадку порушення термінів надання Послуг або за невиконання зобов'язань, передбачених даним Договором, Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,1 % від загальної вартості Послуг, зазначеної у відповідному Замовленні, за кожен день такого невиконання.

**6.3.** У випадку неякісного (тобто якщо надані послуги не відповідають вимогам Замовника) надання послуг, передбачених Додатком до даного Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 3 (три) % вартості неякісно наданих Послуг та відшкодовує Замовнику прямі та безпосередні збитки, спричинені таким неякісним невиконанням.

**6.4.** У випадку затримки виконання Замовником зобов'язання щодо оплати освітніх послуг, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день затримки, але не більше 3 (три) % від вартості Послуг.

## **7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

**7.1** Сторони будуть розглядати як конфіденційну будь-яку інформацію, що надається їм у відповідності до їх зобов'язань, і яка, як вони проінформовані, є конфіденційною або може мати такий характер, і вони не будуть використовувати подібну інформацію для своєї власної користі або користі будь-якої іншої особи або розкривати будь-яку подібну інформацію будь-якій іншій особі, за винятком своїх співробітників та професійних експертів, від яких обгрун-



товано вимагається, щоб вони дотримувалися тих самих зобов'язань щодо конфіденційності, що наведені в цьому параграфі.

**7.2.** Положення даного Договору, що стосуються винагороди Виконавця та його умов, не повинні розголошуватися Замовником без попереднього письмового дозволу Виконавця.

**7.3.** Примірники (оригінал та інші копії) даного Договору мають бути відомими тільки Сторонам і їхнім виконавчим особам, і тільки такі особи можуть мати доступ до копій даного Договору.

## **8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

**8.1.** Даний Договір регулюється і тлумачиться згідно з чинним законодавством України.

**8.2.** Будь-який спір чи суперечність між Сторонами стосовно тлумачення та/або виконання даного Договору чи будь-якого порушення, розірвання чи недійсності даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

**8.3.** Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

**9.1.** Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками. Договір діє до повного його виконання, але не пізніше ніж до 30 листопада 2023 року.

**9.2.** Замовник має право за власним бажанням в односторонньому порядку розірвати даний Договір, надіславши Виконавцю попередньо повідомлення про дату припинення його дії за 10 (десять) днів до бажаної дати припинення.

**9.3.** Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.

## **10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ**

**10.1.** Даний Договір становить єдине розуміння та домовленість, досягнуті між Сторонами щодо предмету даного Договору, та заміняє і відмінює собою всі інші зобов'язання чи вимоги/заяви, котрі Сторони могли укласти в усній чи письмовій формі до дати укладання і підписання даного Договору. Сторони погоджуються, що жодні такі документи/вимоги, гарантії, умови чи домовленості між ними не існують окрім тих, що чітко визначені у даному Договорі.

**10.2.** Якщо, з будь-якої причини, будь-яке з положень даного Договору є чи стане недійсним, не застосовним чи таким, що його неможливо використати, таке положення не впливає на решту положень даного Договору. В такому разі, Сторони повинні негайно розпочати своєчасні переговори з метою внесення змін у таке положення таким чином, щоб, у його зміненому вигляді, воно стало дійсним та законним та передавало початкові наміри Сторін, які визначені у даному Договорі стосовно питання, яке знаходиться на розгляді.

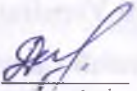
**10.3.** Будь-які зміни чи доповнення до положень даного Договору є дійсними лише тоді, коли вони вчинені у письмовій формі та підписані кожною із Сторін.

**10.4.** Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою.

## Юридичні адреси сторін:

### Замовник

Домін Денис Валерійович  
с. Волиця, Хмельницький район,  
Хмельницька область,  
Паспорт 008051694 виданий 6822  
від 06.08.2022 р.  
Ідентифікаційний номер  
3797407791

М.П.  Домін Д. В.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

### Виконавець

ДПТНЗ «Красилівський професійний  
ліцей  
31000, Хмельницька область,  
м.Красилів, вул. Центральна, 38  
Р/р UA058201720314221005201018024  
в ГУДКСУ  
у Хмельницькій області МФО 820172  
ЗКПО 33483311

М.П.  Маланчук Л.І.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

